דר' אורי לוי [1]
פוריה עילית, ד.נ. גליל תחתון 15208
טל: 04-6750856
פקס: 04-6750855
דאר אלקטרוני: dr.urilevy@gmail.com
כתובת אתר אינטרנט: www.drurilevy.org.il

4 ביוני 2015 הגהה 8 ביוני 2015, 11 ביוני 2015, 10 ביולי 2015, פברואר 2016

על מקור 'אמונת חכמים' ומהותה, ועל אמינות החכמים שדוגלים בה

(ההדגשות במאמר זה, שלי, א. לוי)

חובת ההליכה לפי הוראות חכמים, נזכרת בתורה בדברים יז,יא:

על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.

ופירשו רש"י:

ימין ושמאל. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכל שכן שאומר על ימין ימין ועל שמאל שמאל.

הפירוש המיוחס לרש"י לא קביל, שהרי נאמר בתורה (ויקרא יט,יז):

הוכח תוכיח את עמיתך

ופירשו חכמים 'אפילו תלמיד לרב' (בבא מציעא לא,א). מכאן, לא רק שאין התלמיד חייב לקבל את דברי רבו בלי ביקורת, אלא שהתורה חייבה אותו להוכיח את הרב אם נראה לו שהרב טעה. יש בתלמוד כעשרה מקרים בהם חשב התלמיד שהרב טעה והעיר לו בנימוס והרב קיבל את דעת התלמיד, או הסביר את דעתו[2]. מוכח שמי שיודע שטעו דייני ישראל, אסור לו לנהוג לפיהם וחייב להוכיחם.

נושא 'אמונת חכמים' לא נדון בתלמוד הבבלי בנוסח שלפנינו היום. אנו פוסקים לפי התלמוד הבבלי, ורק אם הנושא לא נדון בבבלי, אנו פוסקים לפי הירושלמי. האמירה 'אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל', לא נמצאת בתלמוד הבבלי, אלא רק בירושלמי, בהוריות ב,ב (גם בהוצאה החדשה של הירושלמי, על פי כתב יד סקליגר של ליידן, בהוריות א,א), שם נאמר:

יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין, תשמע להם? ת"ל "ללכת ימין ושמאל", שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. מאי כדון? רבי יוסי בשם רבי הילא לפי שבכל מקום שוגג פטור ומזיד חייב וכאן אפילו מזיד פטור מפני שתלה בבית דין (הוספתי סמני שאלה, א. לוי)

---

[1] **דר' אורי לוי**, MD Lic. es Sciences רופא תכנון משפחה, מוסמך על ידי ה- Joint Committee on Contraception באנגליה, ללמד רופאים ואחיות תכנון משפחה. בעבר: Fellow of the Faculty of Sexual and Reproductive Health Care of the RCOG (בעברית: עמית הפקולטה לבריאות המין והרבייה של הקולג' המלכותי למיילדים וגניקולוגים באנגליה FFSRH וגם מומחה לרפואת ילדים).

[2] למשל כך נהג רבי עקיבא לגבי רבי טרפון (תוספתא זבחים א,ו): ...א"ל ר' טרפון: עקיבה! עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו, אקפח את בני אם לא הפרש שמעתי בין קבלה לזריקה ואתה השוותה קבלה לזריקה?! אמר לו תרשני לומר לפניך מה שלמדתני? אמר לו: אמור אמר לו קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה זריקה עשה בה מחשבה כמעשה, המקבל בחוץ כשר, הזורק בחוץ פסול, קבלוהו פסולין אין חייבין עליו, זרקוהו פסולין חייבין עליו. אמר לו העבודה, שלא היטיתה ימין ושמאל אני שמעתי ולא היה לי לפרש ואתה דורש ומסכים להלכה הא כל הפורש ממך כפורש מחייו.
ובמסכת זבחים צד,ב:
א"ה שלחים נמי התם קעביד לישה דרש רבא מותר לכבס מנעל בשבת א"ל רב פפא לרבא והא"ר חייא בר אשי זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאני במיא שכשוך אין אבל כיבוס לא הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי ברם כך אמרו שכשוך מותר כיבוס אסור

ומודגש בקטע תלמוד זה, שיש לשמוע להם רק אם יאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל! הביטוי 'אמונת חכמים' לא נזכר במשנה, בתוספתא, בירושלמי, בבלי וברמב"ם. הביטוי נמצא בפרק ששי, בפרקי אבות שאינו מקורי, אלא נוסף על חמשת פרקי אבות. כנראה נטבע המושג בימי הביניים, אחר רמב"ם, כי לא נזכר בכתבי רמב"ם.

נמצא שפירוש רש"י נוגד את דעת חכמים בירושלמי, אך לא סביר שרש"י כתב את המיוחס לו הנוגד את דעת חז"ל הנ"ל, בירושלמי. ידוע שבפירוש רש"י חלו שינויים רבים.

רמב"ן התייחס לפירוש רש"י וכתב:

ימין ושמאל. "אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין" לשון רש"י. ועינינו אפילו תחשוב בלבך שהן טועים והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך תעשה כמצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה...

פסיקת רמב"ן, לקבל הוראת רב לאכול חלב, או להרוג אדם נקי מזעזעת! רמב"ן היה מקובל, כלומר מאמין בתורת הניסתר שהמציא רבו, ר' אברהם בן דוד (ראב"ד 1198-1119), בעל ההשגות על רמב"ם. הקבלה שהמציא רוויה מאמונות הקתולים וגישתם לסמכות הוראות הכומר. גם רמב"ן תלמידו התנגד לרמב"ם בלי הגיון ורצה לפגום בסמכותו. והמקובלים לא נמנעו מטיעוני שווא ושקר וטעונים נוגדים דעת חז"ל, בשם הקבלה, ראה ראב"ד באתר.

רמב"ם קבע שאין ממש בכשפים[3], באסטרולוגיה[4] ובראיית העתיד על פי מעוף ציפורים[5] שרמב"ן האמין בהם ונזקק להם למרות איסור תורה להשתמש בהם, שנאמר (דברים יח,י-יג):

---

[3] בעתון המדעי המכובד: American, July 1995 Scientific התפרסם מאמר בשם: A Skeptically Inquiring Mind בו James Randi, קוסם מומחה ומרצה בנושאים אלה, שמאמר אחר שלו צוטט למעלה, טוען ומוכיח שכל הקסמים אינם אלא הטעיה ואחיזת עינים ולא כוחות על אנושיים. בחירי הקוסמים בעולם ואגודת הקוסמים האמריקאית, מסכימים עמו. לכן הם כועסים על אורי גלר 'מכופף הכפות', המתימר להיות בעל כוחות על אנושיים. הם הזמינו לעימות טלויזיוני בו יוכיחו שכל כישוף שאורי גלר יטען שהוא בכוח על אנושי, שאינו אלא אחיזת עיניים. אורי גלר הסכים, אך לא הופיע לעימות!

רמב"ן הסתמך על מראה עיניו ועדויות ראיה של רבים, אך התעלם מדעת התורה, חז"ל וההגיון המדעי שאותו דחה כמיותר, שכאשר עדות העיין מוכחשת על ידי עדות השכל בהוכחות ברורות, יש לקבל את עדות השכל ולדחות את עדות העין.

על כך כתב רמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה, בהתיחסו למי שרוצה להדיח לעבודה זרה, שאפילו אדם חכם וצדיק, אשר לפי מדדי התורה ראוי להיות נביא, אם אמר:

לעבוד נעבד פלוני או להוריד רוחניות פלונית וכו'...דינו שיומת בחנק... ואפילו עשה מופתים אשר לא שמענו מופלאין כמותם כדי לאמת דברו ...כי עדות השכל המכחישה את נבואתו, גדולה מכוח העין הרואה מופתיו, לפי שכבר נתברר אצל בעלי השכל שאין ראוי לכבד ולא לעבוד זולת היחיד שהמציא כל המציאות ונבדל בתכלית השלמות'.

ואכן, כדברי J. Randi בעתון Scientific American, כל 'נפלאות המכשפים' הנן אחיזת עינים והטעייה. לכן היה צריך רמב"ן, לפי דעת חז"ל ואף לפי עדות השכל בלבד, לדחות את 'דברים יתפרסמו לעיני רואים', מכל וכל ואף לנדות את המכשפים ואת ההולכים לפיהם, העוברים על איסור עבודה זרה. אלא שרמב"ן קבע בפירושו לדברים יח, הנ"ל, 'כי כל בני אדם יתאוו לדעת עתידות למו...' והוא היה בכלל המתאווים לכן התיר לעצמו את אשר אסרה תורה ותקף את רמב"ם כדי להצדיק את עצמו.

[4] והרי הוכחה אחת פשוטה שאין ממש באסטרולוגיה.

אסטרונום צרפתי פרסם מודעה בעתון והציע לתת הורוסקופ חינם לכל מי שישלח את פרטי לידתו. הוא קבל כ-150 תשובות לפנייתו לכולם שלח הורוסקופ בצרוף שאלון, בו ביקש להעריך את התאמת ההורסקופ לאדם שנשלח לו. 94% מהמשיבים ו90%- מבני משפחותיהם וחבריהם, ענו שהיה אפשר, לפחות, לזהות את האיש לפי ההורוסקופ שקיבל. לכאורה הוכחה יעילות האסטרולוגיה ואף נראית מרשימה?!, אך האסטרונום שלח לכל המשיבים הורוסקופ זהה! (מספרו של האסטרונום הדגול קרל סגן 'העולם אחוז השידים'). העובדה שהמאמינים באסטרולוגיה 'זיהו' אנשים שונים לפי אותו הורוסקופ, מוכיחה שאין ממש בטענת האסטרולוגים שביכולתם לתאר את האדם לפי מועד לידתו. אכן אפשר לנסח הורוסקופ באופן שניתן יהא, לרוב בני האדם, ביחוד המאמינים באסטרולוגיה, להזדהות עם האמור בו ולמוצאו הולם אותם. כך, 'מתאים' המאמין באסטרולוגיה את המציאות לתחזית שבה הוא מאמין. ועוד ראיה שאין ממש בתחזיות אסטרולוגיות והיא שהורוסקופים שונים חוברו ע"י אסטרולוגים שונים, לפי נתוני לידה זהים! עובדות אלה, מוכיחות שהאמונה בנכונות הניבוי האסטרולוגי, מבוססת על דימיונות המאמינים בה, שבגלל אמונם אינם יכולים להבחין בהטעיה הברורה. ולמרות שמתרבות ההוכחות שאין באסטרולוגיה כל תועלת, לא שוכנעו המאמינים בהבל זה.

[5] בספרו של יוספוס מלחמות היהודים [90א'], נאמר:

ואני אעתיק פה הדברים אשר סיפר (הקטיוס איש אבדירה, חכם וגדול בכשרון המעשה, שעלה לגדולה בחיי אלכסנדר הגדול) על מעשי אחד היהודים במסע המלחמה שראה בעיניו, ואלה הם: כאשר ירדתי אל הים האדום (ים סוף) יצאו אתנו רוכבים לשלחנו, וביניהם נמצא גם איש יהודי ושמו משולם. והוא אמיץ-לב וכביר כוח, וכל היוונים והלועזים אשר אתנו הודו, כי הוא הטוב שבכל רובי קשת. ולעת אשר נמצאו האנשים הרבים האלה במסע, הביט מנחש אחד במעוף הצפורים וציווה את כל הנוסעים לעמוד על מקומם. והאיש הזה (משולם), שאל אותם למה הם מתמהמהים. וכאשר הראה לו המנחש את הצפור ואמר כי הכל חייבים לעמוד כל העת אשר לא תמוש ממקומה, ואם תפרח הצפור ותשוב על עבר פניה, עליהם ללכת לפנים, ואולם אם תעוף לאחור - גם עליהם לשוב לאחור. לא ענה האיש (משולם) דבר, רק הוציא את קשתו ודרך אותה וקלע אל הצפור והמיתה. המנחש ועוד אנשים רבים קצפו עליו מאוד וקללוהו, אך הוא קרא אליהם למה תהלו אומללים? ואחר זאת לקח את הצפור בידו ואמר: הן הצפור הזאת לא ידעה כי עליה להציל את נפשה, ואיך תעוץ לנו עצה נכונה בדבר מסענו? הן אילו יכלה לדעת עתידות לא באה אל המקום הזה ביראתה את משולם היהודי, פן יורה חץ וימיתנה!"

הגיון ישר ופשוט, אבל מי שמתאווה להאמין בדבר, אינו מקבל דעות הנוגדות את אמונתו בדבר, גם אם מוכיחים לו זאת. יש מעט מאד אנשים כמו אותו משולם שיודעים לדחות הטעייה מקובלת על רבים בשכלם הישר. והנה ספור נוסף על שימוש בשכל ישר לשלילת הטעיית מתימרת להגיד עתידות. לאבא מרי זצ"ל,

לא יימצא בך מעביר בנו ובתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומכשף. וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים. כי תועבת ה' כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה ה' א-לוהיך, מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם ה' א-לוהיך.

בפרשו פסוקים אלה, ביטל רמב"ן את משמעותם הברורה וכתב בפירושו:

***כי המעונן והמכשף אינה תועבה ולא הוריש הכנענים בעבורם**, כי כל בני אדם יתאוו לדעת עתידות למו...*

בקביעה 'כי המעונן והמכשף אינה תועבה ולא הוריש הכנענים בעבורם', **גילה רמב"ן פנים בתורה שלא כהלכה!** כי היא נוגדת את פשט הכתוב, את דעת חז"ל בירושלמי, סוטה דף מו,א פרק ט יד ובבלי סוטה דף מח,א, נאמר בשניהם:

*וחכמים אומרים **הזנות והכשפים כילו את הכל.***

ונוגדת את דעת רמב"ם ודעת כל יתר מפרשי פסוקים אלה.

רמב"ן התאווה לדעת את העתיד וחשב שבעזרת כשפים ואסטרולוגיה, האסורים מהתורה, אפשר לדעת את העתיד. וכי תאוות הכל לדעת את העתיד, מכשירה פנייה אליהם למרות איסור התורה. התאווה משבשת את שיפוט האדם, אפילו לקבלת עבודה זרה. בלעם יעץ לבלק למשוך את בני ישראל לעבודת בעל פעור, על ידי זנות עם בנות מדין. ואכן הצליחו בנות מדין בזנותן, להכשיל את בני ישראל בעבודה זרה ונפלו מן העם עשרים וארבעה אלף, אפילו זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשימעוני נפל ברישתן והומת.

והצדיק רמב"ן שימוש בכשפים, באסטרולגיה ודומיהם, בטענה:

כי כל בני אדם יתאוו לדעת עתידות למו...

מוזר מאד, אך הולם את הטעייות רמב"ן להנאתו, (ראה רמב"ן באתר) אם לדעת רמב"ן, תאוות בני אדם לדעת עתיד, מתירה איסורי עבודה זרה, יותרו גם ערייות, כי כל בני האדם יתאוו להן!?

דייני ישראל בגולה הטעו את הציבור, ברוח פסקי רמב"ן, שחובה לקבל את דברי החכם גם כשברור שהוא טועה, אולם, הדבר נוגד את האמור בתורה ומפורש בדברי חכמים כנ"ל. רמב"ם התייחס אל רבותיו בכבוד, אך לא קיבל את דבריהם כשמצא שטעו וכתב בהלכות טוען ונטען ג,ד:

זה הוא הדבר הנראה לי בשיעור כפירת הטענה. ורבותיי הורו שכפירת הטענה, הוא משקל תשע עשרה שעורות וחצי שעורה מן הכסף. ויש לי כמה ראיות לסתור אותה הדרך שתפסו עד שיצא להם זה החשבון, ויראה לי שהוא טעות.

ולעיתים חלק עליהם בצורה נחרצת ביותר, למשל, בהלכות אשות ה,יז [טו], כתב:

המקדש בהנאת מלווה, הרי זו מקודשת. כיצד? כגון שהלווה אותה עתה מאתיים זוז, ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת זמן שארווית ליך במלווה זו, שתהיה בידך כך וכך יום, ואיני תובעה ממך עד זמן פלוני--הרי זו מקודשת, שהרי יש לה הנאה מעתה להשתמש במלווה זו עד סוף זמן שקבע; ואסור לעשות כן, מפני שהיא כריבית. ופירשו רבותיי בהנאת מלווה, דברים שאין ראוי לשומען.

ויש מקומות רבים נוספים שחלק בהחלטיות על רבותיו[6] .

ספרה מגדת עתידות על כישוריה והציעה להגיד לו את עתידו. הוא הסכים, אך התנה את אמונו ביכולתה להגיד עתיד, ביכולתה לומר את העבר. וביקש ממגדת העתידות, שתאמר מה עשה ביום שקדם לבואה. נוכח בקשה צנועה זו, הסתובבה מגדת העתידות על עקבה והלכה לדרכה.

[6] **הלכות גרושין ט,כח [לא]** אמר לשניים, כתבו וחתמו ותנו לפלוני שיוליך לאשתי, או תנו לשליח שיוליך לה--אחד מהן כותב, ושניהם חותמין ונותנין לשליח; ואם הוליכו הן בעצמן ונתנו לה--אינו גט, שלא עשה אותן שליח לגירושין. כיצד יעשו--ייטלו אותו ממנה, וייתנוהו לשליח, וחוזר ונותנו לה בפניהן, או בפני אחרים. ורבותיי הורו בגט זה בדבר שאינו נראה, מפני שיבוש שהיה בנוסחאות שלהן.
הלכות שבועות יא,טו [יד] הדיינין שהשביעו את הנשבע בכל לשון שהוא מכירה, הרי זו כמצותה; וכן הורו הגאונים. אבל רבותיי הורו, שאין משביעין אלא בלשון הקודש; ואין ראוי לסמוך על הוריה זו. ואף על פי שנהגו כל בתי דינין להשביע בלשון הקודש--צריך להודיע את הנשבע, עד שיהיה מכיר לשון השבועה: ששבועת הדיינין, היא שבועת הפיקדון בעצמה. ואף שבועת היסת, נהגו כל העם להשביע אותה בלשון הקודש.

על טעות הסנהדרין בהיתר איסור כרת, נאמר בספר ויקרא ד,יג-יד:

אם כל עדת ישראל, ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל; ועשו אחת מכל מצוות ה' אשר לא תיעשינה--ואשמו.

'עיני הקהל' הם הסנהדרין בית הדין הגדול. התורה קובעת שיתכן שאפילו הסנהדרין יטעו וחכמים דנו בבבלי במסכת הוריות כיצד לנהוג במקרה כזה ופירש רמב"ם במשנה תורה, לפי חז"ל, בהלכות שגגות יב,א, כך:

כל דבר שחייבין על שגגתו חטאת קבועה--אם שגגו בית דין הגדול בהוראה והורו להתירו ושגגו העם בהוראתן ועשו העם והם סומכין על הוראתן, ואחר כך נודע לבית דין שטעו, הרי בית דין חייבין להביא קרבן חטאת על שגגתן בהוראה, ואף על פי שלא עשו הן בעצמן מעשה: שאין משגיחין על עשיית בית דין כלל, בין עשו בין לא עשו--אלא על הוריתן בלבד. ושאר העם פטורין מן הקרבן, אף על פי שהן העושין--מפני שתלו בבית דין.

אפילו מזיד פטור מפני שתלה בבית דין. אך, לפי רמב"ן, היה צריך להיות ראוי לשבח. אלא שמהקביעה שהוא פטור, משמע שלא היה צריך לקבל את דברי בית הדין, כשברור לו שהם טועים. ואכן פסק רמב"ם שאם ידע המזיד שבית דין טועים ועשה מפני הוראתם, כי חשב שמצוה לשמוע מבית דין, אף על פי שהם טועים, הרי זה חייב, והסביר זאת רמב"ם בהלכות שגגות יג,יג-יד:

וכן אם לא היו העושים שוגגין על פי ההוראה--הרי בית דין פטורין, וכל העושים חייבין. כיצד: הורו בית דין לאכול חלב הקיבה כולו, וידע אחד מן הקהל שטעו ושחלב הקיבה אסור, ואכלו מפני הוראתם, שהיה עולה על דעתו שמצוה לשמוע מבית דין, אף על פי שהם טועים--הרי זה האוכל חייב חטאת קבועה על אכילתו, ואינו מצטרף למניין השוגגים על פיהם.

במה דברים אמורים, בשהיה זה שידע שטעו, חכם או תלמיד שהגיע להוראה; אבל אם היה עם הארץ, הרי זה פטור--שאין ידיעתו באיסור ידיעה ודאית ומצטרף לכלל השוגגים על פיהם.

אמונת חכמים, כפי שהיא מוסברת בספרי(2) ובדוגמאות שבפירוש רמב"ן הנ"ל, דורשת לקבל את דברי הרב, כאמת שאין לערער עליה, גם אם ברור שהרב טועה וחובה לנהוג לפי הוראותיו, לדעת רמב"ן, אפילו לאכול חלב שאיסורו בכרת, ולהמית איש נקי! דרישה כזו אופיינית לדת הקתולית, אך אין לה מקום ביהדות, דייני ישראל למדוה מהכמרים הקתולים, שדרשו מקהל המאמינים משמעת עיוורת לתועלתם וחייבו לקבל את דבריהם, בלא תנאי גם אם ברור שהם טועים ו/או מטעים לנוחייותם. דרישתם זו ביטאו הכמרים באמירה:

'Glaube glaube, frage nicht' :האמן האמן, אל תשאל ובלע"ז

אחד האפיפיורים אף הכריז שכיוון שהוא פוסק ברוח הקודש, אין הוא יכול לטעות!

דייני ישראל באירופה בימי הביניים התקרבו לכמרים ברוחם, עד לאמונה בגשמות הבורא, שזו מינות (הלכות תשובה ג,טו [ז]) ובמעשיהם, שעשו את התורה קרדום לחפור בו, והטילו את פרנסתם על הציבור כמו הכמרים וכמותם בזו למתפרנס מיגיעו. בכך חיללו את ה', ביזו את התורה וכיבו מאור הדת (תלמוד תורה ג,ט). ראה באתר הנ"ל 'רק שכר הבטלה הניכר מותר לרב ולדיין'. כמו הכמרים השתמשו דייני ישראל, בכשפים האסורים משום עבודה זרה, באסטרולוגיה שהיא עיקר עבודה זרה, לשם הגדת עתידות, למרות איסורם, כדי להפיק רווחים מקהל מאמינים נבער מדעת. ואימצו בכך את שיטות הכמרים לשלוט במאמינים, המבוססות על עקרונות שקר, כדי להבטיח את מעמדם ופרנסתם.

על אחריות דייני ישראל לצרות הגדולות הבאות עלינו, אמר רבי יוסי בן אלישע, **בהסתמך על הנביא מיכה** (תלמוד בבלי, שבת דף קלט,א):

הלכות מכירה כט,כ כדין זה הורו רבותיי. ואני אומר שאפילו קטן שמכר קרקע מנכסי אביו, וכשנעשה בן עשרים לא מיחה--אינו יכול לחזור: שכיון שלקח המעות, ונשתמש הלוקח בקרקע זו בפניו כשהוא בן עשרים ולא מיחה--נתקיימה ביד הלוקח, שהרי רצה בממכרו.

הלכות זכיה ג,ט כזה הורו מקצת הגאונים, ולזה דעתי נוטה. ורבותיי הורו שאין צריך לכפול את התנאי ולהקדים הין ללאו, אלא בקידושין וגיטין בלבד; ואין לדבר זה ראיה.

הלכות שילוחין ו,יא ורבותיי הורו שאין תנאי זה מועיל, אלא אם כן היה למתעסק עסק אחר; אבל אם אין לו עסק אחר, צריך שיהיה שכר המתעסק יתר על הפסדו בשתות כמו שביארנו, שזה דבר אסור הוא, ואין התנאי מעולם מועיל בו. ולא ייראה לי זה.

הלכות מלוה ולווה כז,ד וכן שטרי הודאות ומתנות ופשרות ומחילות, שהן בעדים שלהן--אף על פי שיש בהן כל הדברים שמנינו, הרי הן כחרס. והורו רבותיי, שאפילו שטרי חוב שלהן שנתנו המעות בפניהם פסולין, ולא הכשירו אלא שטרי מקח וממכר שנתנו המעות בפניהם; ואין אני מודה בזה.

*תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל. **שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל** שנאמר (מיכה ה) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו. בונה ציון בדמים וירושלים בעולה. ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה' ישענו, לאמור, הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו רעה'. **רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם**. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהן שלש פורעניות כנגד שלש עבירות שבידם. שנאמר (מיכה ג) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער. **ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל** שנאמר (ישעיהו א) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סיגיך ואסירה כל בדיליך ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה וגו'.*

דברי רבי יוסי בן אלישע מזעזעים ויש נטיה להתנגד לקביעתו 'שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל'. אך רבי יוסי בן אלישע צדק, לא רק לגבי חורבן בית ראשון, אפשר להוכיח שצדק לגבי צרות עמנו הגדולות מיציאת מצרים ועד היום, ראה באתר על חלקם של ראב"ד, רמב"ן, רא"ש ור"י קארו, בצרות הגדולות שבאו עלינו. נביא כאן שתי דוגמאות מהמאה העשרים.

בהצהרת בלפור אחר מלחמת העולם הראשונה, ניתנה לנו ארץ ישראל משני עברי הירדן ואולם רוב דייני ישראל פסקו שאסור לעלות לארץ. כתוצאה מכך עלו בשנות העשרים, רק כ- 40,000 יהודים. נסיונות קומץ יהודים זה להתיישב בגולן, לא החזיקו מעמד בגלל מיעוט אנשים. כשראה צ'רצ'יל, שהיה אז מניסטר המושבות, שההענות להצהרת בלפור כה דלה, מסר את עבר הירדן המזרחי לשושלת ההאשמית. היותנו מיעוט, איפשרה כניסת המון ערבים לעבר הירדן **המערבי.** לו המריצו דייני ישראל את יהודים לעלות ולו עלו רק כ-10% מיהודי אירופה ורוסיה, כ- 1,000,000 נפש, הייתה הארץ משני עברי הירדן מיושבת יהודים ופורחת, אך דייני ישראל העדיפו שהיהודים ישארו במקומם, כי לא יגעו לפרנסתם, אלא התפרנסו מהקהילות שלהם. גם ראשי הישיבות לא עודדו את העליה לארץ, כי חששו שהישיבות תתפרקנה, והם יאבדו את מעמדם כראשי ישיבות לכן פסקו שאין לעלות לארץ.

,
בגלל שטיפת מוח שעשו דייני ישראל ליהודים במשך דורות לנוחייותם, שאמונת חכמים מחייבת קבלת הוראותיהם בלא הרהור ובלא בדיקה, נשמעו היהודים לאיסורם לעלות ארצה. הייתה זו הטעייה מבישה לנוחות דייני ישראל, כמו המרגלים שלא רצו שהעם יכנס לארץ 'כדי שלא תאבד פרנסתם', כי בארץ היה מתמנה מלך והם היו מאבדים את חשיבות מעמדם כראשי שבטים. כך מנעו רוב דייני ישראל וראשי הישיבות, את עליית היהודים ארצה אחר הצהרת בלפור, כדי שלא תתפרקנה הקהילות והישיבות שהאוסרים לעלות ארצה, התפרנסו מהן באיסור. ובגללם אנחנו היום בלא עבר הירדן המזרחי ונלחמים אף על חלקנו בעברו המערבי. (ראה באתר, רק שכר הבטלה מותר לרב ודיין)

ההתנהגות הלא הוגנת של דייני ישראל, חזרה ערב השואה והייתה חמורה הרבה יותר. כי למרות האנטישמיות הגואה לעיניהם בגרמניה בפרט ובאירופה בכלל ואזהרות אנשים חשובים כאיינשטיין, ז'בוטינסקי ואחרים, שהיטלר עומד להשמיד את יהודי אירופה, אסרו עליה לארץ ויציאה מאירופהד, משיקולים אנוכיים של פרנסה ומעמד, כנ"ל. ובגלל התנגדותם אבדו מאות אלפי יהודים.

הרב יעקב יחיאל ויינברג זצ"ל, מחבר 'שרידי אש' שהיה ראש בית המדרש לרבנים בברלין, ניצל מהשואה והגיע למונטרה בשוויץ, שם גרתי כסטודנט לרפואה בלוזאן. בשיחותי איתו הסביר לי שראשי הישיבות וראשי הקהילות התנגדו לעליה לארץ מסיבה דומה לסיבת התנגדות המרגלים לכניסה לארץ בימי משה. **המרגלים חששו שבכניסתם לארץ 'תאבד פרנסתם'** כלומר מעמדם. כי במדבר היו הם ראשי השבטים וידעו שבארץ יהיה שלטון מרכזי והם יאבדו את מעמדם, לכן העדיפו שהעם ישאר במדבר. העם קיבל את דברי המרגלים ודחה את דברי יהושע וכלב וא+++ת דבר ה' ביד משה, כי המרגלים העדיפו להשאר במעמדם כאשי שבטים והעם העדיף להישאר במדבר ובלבד שלא יצטרך להילחם כדי לכבוש את הארץ. והוסיף רב ויינברג:

*אל תאמר שהמרגלים היו רשעים, בעוד שראשי הקהילות והישיבות באירופה, שהתנגדו לעליה ארצה לפני השואה, היו צדיקים. **המרגלים היו צדיקים, הם היו ראשי שבטי ישראל, אשר משה בחר בהם**.*

עד כאן משיחותי עם רב וינברג. ראה באתר ר' יוסי בן אלישע, על אחריות דייני ישראת לצרות הגדולות הבאות עלינו.

בספר 'מכתב מאליהו' של רב דסלר, שנחשב אחד מגדולי אנשי המוסר של המאה ה- 20, כרך א עמ' 77 - 75 יש מכתב בו הוא שולל כל אפשרות שטעו גאוני ישראל שהתנגדו לעלית יהודים לארץ לפני השואה, כי 'בלי ספק בכל משפטיהם ופסקי דיניהם ה' ניצב בעדת א-ל'. ועוד טען ש'שכינה שורה במעשה ידיהם (של גאוני ישראל) וכי רוח הקודש שרתה בחבורתם' ומנעה מהם לטעות בפסיקתם.

באיסור לצאת מאירופה לפני השואה ואפילו אחר שהתחיל האסון, אחראים דייני ישראל להשמדת מאות אלפי יהודים. ההכרזה שלא טעו גאוני ישראל כי איסורם נעשה ברוח הקודש, תואמת את הכרזת האפיפיור שהוא לא יכול לטעות כי הוא פוסק ברוח הקודש.

במחלוקת רבי אליעזר הגדול בבא מציעא נט,ב, עם חכמים, הוכח שבקביעת הלכה אין לרוח הקודש ערך, שאפילו לנביא אין יותר משקל בפסיקה, מאשר לחכם. איך העז רב דסלר לטעון אחר השואה, שלא טעו גדולי ישראל בהתנגדם ליציאת היהודים מאירפה, כי פסקו 'ברוח הקודש'. הרי ידע רב דסלר שהנשארים באירופה בהוראת דייני ישראל 'ברוח הקודש', אבדו, בעוד שמי שלא קיבלו את האיסור האנוכי, המטעה של הרבנים 'ברוח הקודש' לצאת מאירופה, יצאו וניצלו!

אכן, לאור האמור בתורה, בדברי חז"ל ובמשנה תורה, טיעוניהם אינם טיעוני אמת. כי לא יתכן שלא ידעו שמפורש בתורה, שאפילו הסנהדרין, הכהן המשיח והנשיא וכו' עלולים לטעות למרות שהיו ראויים לרוח הקודש יותר מאשר גדולי ישראל שמנעו את יציאת היהודים מאירופה, כדי שיוכלו הם להמשיך לעבור על איסור הנאה מן התורה שהוא בכרת!

הישיבה התיכונית 'מדרשיית נועם' בפרדס חנה, הוציאה, בסוף המאה ה- 20, חוברת חינוך לתלמידיה בשם 'אמונת חכמים' שלפיה אין נגיעה שיכולה להטות את דעת החכם. אך אמירה זו נוגדת את האמור בתורה ובדברי האמוראים להלכה, הקובעים שכל אדם עלול לטעות, גם הכהן הגדול ואפילו הסנהדרין ולב כל אדם עלול לטעות בגלל שוחד.

ואכן, תוכן החוברת מעיד על חוסר אמינות כותביה, כיצד? למשל בעמ' 56 של החוברת מובא ציטוט, כביכול, מהחזו"א:

יש עוד רעה חולה אשר היצר ילפת בה להניא אמונת חכמים בלב בני אדם, והוא משקל המרמה של הנגיעה. חובת התלמיד להאמין כי אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעוות משפט, כי מגמת החכם היא לזכות נפשו, ולהתגאל באיזה אשמה - יכאב לנפשו יותר מכל מכה ופצע. ואיך יתכן כי בשביל בצע כסף או לעגי חנף, יחבל נפשו לעוות משפט. נוסף לזה, כי תכונת האמת היא אצל החכם תכונת נפשו ושורש מציאותה, וכל אבקת שקר ממנו והלאה. וכן היא אמונת המון ישרים המתאבקים, בעפר רגלי חכמים.

אולם לא יתכן שתלמיד חכמים, הרגיל בדברי חז"ל, כתב דברים כל כך רחוקים מהאמת המוכרת לכל! לכן לא סביר שחזו"א טען 'כי אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעוות משפט', כי זה נוגד את קביעת התורה, את דברי חז"ל וגם את מציאות היום יום המוכרת לכל, כיצד?

נאמר בתורה (דברים טז,יט):

לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים.

ופירשו חז"ל את הפסוק במסכת כתובות דף קה:

אפילו חכם גדול ולוקח שוחד, אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב (עיוורן החשיבה). ויסלף דברי צדיקים: אפילו צדיק גמור ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא טירוף דעת.

גם חכם גדול וגם צדיק 'גמור' עלולים לקחת שוחד!

ומהר"ל (= **מ**ורנו **ה**גדול **ר**בי **ל**יווא 1520-1609), מפרג, הוסיף פירוש יפה לדברי חז"ל אלה וכך כתב:

'יעוור עיני חכמים' - שלא תעלה על דעתו הסברה הנכונה.
'ויסלף דברי צדיקים' - שאפילו יעוררוהו על הדברים הצודקים, יסלפם.

הקביעה המיוחסת לחזו"א בחוברת מדרשית 'נועם' 'כי אין נגיעה בעולם בעלת כח להטות לב חכם לעוות משפט', נוגדת לא רק את פשט הכתוב ואת פירוש חז"ל לפסוק, אלא גם עדויות אמוראים (חכמי התלמוד), שנגיעה זניחה היטתה את שיפוטם הם, כיצד?

מסופר במסכת כתובות קה,ב: ע"כ 28.02.16

לר' ישמעאל בר' יוסי היה אריס שהיה מביא לו כל ערב שבת סל פירות משדותיו (של רבי ישמעאל). יום אחד הביאו לו ביום חמישי. אמר לו (רבי ישמעאל) מה שונה היום? אמר לו דין יש לי ואמרתי בדרכי אביאו לאדוני. לא קיבל ממנו, אמר לו: פסול אני לך לדון. הושיב (רבי ישמעאל) זוג דיינים לדון את אריסו. תוך כדי שהלך ובא (למצא לאריסו דיינים), אמר (רבי ישמעאל לעצמו) לו רצה (האריס) יכול לטעון כך ולו רצה יכול לטעון כך. אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי, כך (מצאתי טיעונים לטובת האריס שלי), מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה!

(תרגמתי מארמית לעברית[7], והוספתי את ההסברים שבסוגריים, (א. לוי)

וכן אפילו הנאה שזיכתה התורה לכוהן, שאינה שוחד, עלולה להשפיע על שיפוט מקבל ההנאה (כתובות דף קו):

דרש רב נחמן בר כהן מאי דכתיב (משלי כט) מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה? אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום, יעמיד ארץ ואם דומה לכהן שמחזר על הגרנות יהרסנה.

חז"ל ביקרו את יהושע בן נון על שנגיעה אישית היטתה אותו מביצוע חובתו לעם (יהושוע יא,יח):

ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה--מלחמה.

ואמרו חז"ל שמשך את סיום המלחמה לכיבוש הארץ כי ידע שלאחר סיומה יגמר תפקידו וימות (במדבר רבה כב,ו). יהושע שהיה תלמידו של משה צדיק ונביא גדול, ועם זאת היטתהו הנגיעה האישית מהדרך הנכונה. דוגמאות אלה הן אזהרה לכולנו לבחון אם אין נגיעה אישית שגורמת לנו להתעלם מחובתנו. (אינני זוכר את המקור לביקורת חז"ל על יהושע, המלבי"ם מזכירה, בלי לציין מקור).

ויש דיווחים נוספים בתלמוד על השפעת נגיעה על שיפוט הדיין.

לאור כל זאת לא יתכן שאדם ישר ונבון אמר את הדברים שייוחסו לחזון איש! ולכן, יש להטיל ספק חמור באמינות עורכי החוברת 'אמונת חכמים' ובמנהלי ישיבה שאישרו להביא דברים שייוחסו לחזו"א, למרות שלא קביל שאמרם, ואם אמרם, אין לקבלם!

בימי הביניים שינו בעלי התוספות את התלמוד, כדי להחדיר את דעותיהם הנוגדות את דעות חז"ל.כדי לתת רושם שחז"ל סוברים כמו המשנים.

חיים סולוביצ'יק, הפרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית, כתב:

*הצעת חילופי נוסח בחופשיות רבה **עד כדי כתיבה מחדש של התלמוד**...*

את דעות המשנים הכניסו לתלמוד וייחסון לגדולי האמוראים, שלא אמרון, כדי לתת להן אמינות. ראה מבוא מלא לאתר הנ"ל.

אין להתיר חוסר יושר, כדי לחנך למידות טובות! התלמידים ילמדו שמותר לשקר כדי לשכנע ויתקיים במחנכים "...וחוסך ביושר, אך למחסור! (משלי, יא,כד).

מחנכי מדרשיית נועם רצו להחדיר בתלמידיהם, עבדות רוחנית במעטה צידקנות, נתנו להם את החוברת "אמונת חכמים" כדי שלא יעיזו להתקומם נגד מחנכיהם הדורשים מהם לקבל דעות שקל לראות שאינן אמת, כי הן נוגדות פסקי חז"ל ורמב"ם ונועדו לשרת את ממציאיהן.

---

[7] ...היכי דמי שוחד דברים? כי הא דשמואל הוה עבר במברא. אתא ההוא גברא יהיב ליה ידיה. אמר ליה מאי עבידתיך? אמר ליה דינא אית לי, א"ל פסילנא לך לדינא. אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא, פרח גדפא ארישיה, אתא ההוא גברא שקליה א"ל מאי עבידתיך? א"ל דינא אית לי. אמר ליה פסילנא לך לדינא. מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה א"ל מאי עבידתיך? א"ל דינא אית לי. א"ל פסילנא לך לדינא. ר' ישמעאל בר' יוסי הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי. יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא. א"ל מאי שנא האידנא? א"ל דינא אית לי ואמינא אגב אורחי אייתי ליה למר. לא קביל מיניה א"ל פסילנא לך לדינא. אותיב זוזא דרבנן וקדיינין ליה. בהדי דקאזיל ואתי אמר, אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי. אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך, מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה! ר' ישמעאל בר אלישע אייתי ליה ההוא גברא ראשית הגז אמר ליה מהיכא את? א"ל מדוך פלן. ומהתם להכא לא הוה כהן למיתבא ליה? א"ל דינא אית לי ואמינא אגב אורחאי אייתי ליה למר. א"ל פסילנא לך לדינא. לא קביל מיניה אותיב ליה זוגא דרבנן וקדייני ליה. בהדי דקאזיל ואתי, אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי. אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה: בבלי כתובות קה,ב)

רבני הישיבה התירו להטעות את התלמידים, כביכול לטובת התלמידים, אך, סביר יותר שמטרתם הייתה לחזק את שליטתם בתלמידים, והשלו את עצמם שטובת התלמידים הם רוצים, כך נהגו המרגלים שהוציאו דיבת הארץ, 'כדי להציל את העם מארץ אוכלת יושביה', אך, לדעת חז"ל, כוונתם הייתה להבטיח את מעמדם ופרנסתם, כי בכניסה לארץ היה מתמנה מלך ומעמדם הם כראשי שבטים היה נפגע, ראה למעלה.

תוכן חוברת 'אמונת חכמים' מוכיח שנגיעה היטתה מאד את לב מחבריה, תוך התעלמות מן האמור בתורה, בדברי חז"ל ומעובדות היום יום וביססו את טיעונם על דברי גדול כחזו"א, שסביר שלא אמרם!

החוברת הופצה גם לישיבות אחרות, חטאו המפיצים אותה וחטאו המקבלים אותה אם המשיכו להפיצה.

דייני ישראל חששו שכשהמאמינים יבינו, שחכמים אסרו בחומרה, לקבל שכר דיינות, או הוראת תורה שבע"פ, שאינו שכר הבטלה ממלאכה שמתפרנס ממנה הדיין או מורה התורה שבע"פ, יאבדו הם את פרנסתם ומעמדם. לכן הורו שחובה על הציבור לקבל את הוראותיהם, בלא ביקורת ונתנו לחובה מטעה זו שם מטעה 'אמונת חכמים'. ראה באתר הנ"ל 'רק שכר הבטלה הניכר מותר לרב ולדיין'.

רוב דייני ישראל בגלות אירופה הדגישו ומדגישים את החובה להאמין בנכונות דברי החכמים, בלא ביקורת, וקראו לאמונה עיוורת זו 'אמונת חכמים'. דרישתם זו הנוגדת את האמור בתורה ובדברי חז"ל, אינה הוגנת ונועדה רק לחיזוק מעמדם והבטחת פרנסתם!

ואכן, רק מאחרים דרשו דייני ישראל לקבל את דעותיהם, בלא ערעור בשם 'אמונת חכמים', אבל לא מעצמם, לכן העזו לעבור בפרהסיא על פסקי חז"ל החמורים, למרות שהם עצמם, הכריזו שאין לעבור על פסקי חכמי התלמוד, ראה רא"ש באתר. משמעות הביטוי 'אמונת חכמים' שנותנים לו דייני ישראל, נוגדת את ההגינות ואת ההגיון, את האמור בתורה ואת פסקי התנאים והאמוראים המחייבים את הכול. משמעות קתולית זו, ניתנה לביטוי על ידי חסרי יושר, לנוחייותם, כדי לחייב לקבל את הוראותיהם גם אם ברור שהן מטעות ואף מחטיאות כדוגמה שנתן רמב"ן למעלה.

בולטת הדעה המובאת במחלוקות על פסקי רמב"ם: 'אין פוסקים כרמב"ם', בסטייתה מדרישת מורי ישיבת נועם והדיינים בכלל, לאמונת חכמים מתלמידיהם, בעוד שהם עצמם לא פוסקים כמשנה תורה לרמב"ם, שדרש מהדיינים והרבנים לקיים את פסקי חכמי התלמוד ביושר ובדייוק, גם אם אינם נוחים להם. ר' אשר בן יחיאל (רא"ש) דרש לקבל את פסיקותיו, למרות שנגדו פסיקת חז"ל מחייבות ולמרות הכרזתו שאין לעבור על פסקי התלמוד, עבר על פסקים אלה ואף על דין תורה עבר, ראה 'ראש' באתר.

כדי להצדיק את קבלת פסקיו הנוגדים את פסיקות חכמי התלמוד, החדיר רא"ש לפסיקה ההלכתית עקרון פסיקת נוצרי וכינהו 'הלכתא כבתראי', בארמית כדי להטעות שמקורו בחכמי התלמוד. אך מקורו בפילוסוף נוצרי ברנארד משארטר, במאה ה-12, לפיו אכן היו הנוצרים הראשונים ענקי רוח שראו למרחוק, אך חכמי הדורות שאחריהם, אף שהיו ננסים וראייתם רק מקרוב, כיוון שהייתה לפניהם מורשת הענקים, הרי הם בבחינת 'רכובים על כתפי הענקים' ולכן רואים הם יותר רחוק מהענקים עצמם. (ראה על כך בספר 'הנגלה שבנסתר' מ פרופ' תא-שמע בפרק 'הלכתא כבתראי',עמ' 71-70).

הדימוי שיש יתרון לננסים הרוכבים על כתפי הענקים, תקף במדעי הטבע, לא בפסיקת הלכה. כי במדעים מספק המחקר ברציפות מידע חדש על הבריאה. וכשהתאוריות הקיימות אינן מספיקות להסביר את המידע החדש, מחפשים תאוריות מקיפות יותר שבהן יכלל גם המידע החדש. למשל, המכניקה שפיתח ניוטון, איפשרה לחשב בדיוק מרשים את תנועות כוכבי הלכת, אך נכשלה בחישוב תנועות חלקיקי האטום. המכניקה הקוונטית של מקס פלנק, שפותחה על סמך ממצאים שנתגלו אחרי ניוטון, איפשרה לחשב בדיוק יתר גם את תנועת כוכבי הלכת וגם את תנועות חלקיקי האטום. הגיוני שנקבל היום את מסקנות המכניקה הקוונטית שנבנתה על מידע שלא היה בזמן ניוטון ויש להניח שלו חי היום, היה גם ניוטון מקבל את המכניקה הקוונטית של פלנק.

אבל בלימוד התורה ולצורך פסיקת הלכה, המצב שונה לגמרי. הסקת מסקנות הלכתיות מתבססת על נתוני תורה שבכתב ותורה שבע"פ שנמסרו למשה בסיני ועל שלוש עשרה המידות (עקרונות לוגיים), שניסחו חכמים להבנת התורה, שאינם משתנים! פסיקת הלכה דומה לפתרון בעיות במשחק השח-מט שגם חוקיו לא משתנים, ולכן היכולת לפתור בעיות בשח, תלויה רק בכישורי המשחק ולא בתקופה בה חי. כך בפסיקת הלכות, התורה והמידות שהיא נדרשת בהן, שהיו לפני החכמים הקודמים 'הקמאי', זהים לאלה שלפני החכמים המאוחרים, ה'בתראי'. לכן אמינות פסיקה לפי עקרונות זהים תלויה רק בכישורי הפוסק ויושרו ולא אם הוא קמאי או בתראי, הגיון ישר! ואכן כך פסק רמב"ם (הקדמה למשנה תורה):

...אם למד אחד מן הגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד--אין שומעין לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון, בין אחרון.

יש מקום לשאול: מי אנחנו הקטנים שנחליט שהדעת נוטה לדברי הראשון או האחרון? איך נעריך זאת? התשובה נמצאת בדברי רמב"ם (הקדמת פירוש המשנה של רמב"ם בהוצאת שילת סא).

אמנם הפירושים הנמצאים לכל הגאונים יש יתרון לזה על זה לפי יתרון שכליהם, והאיש הנבון המעין בתלמוד יכול לדעת מעלת כל גאון וגאון מדבריו בפירושו.

הרב פרופסור למתימטיקה, דניאל הרשקוביץ, רבה של אחוזה רבתי שנים רבות, תלמיד חכמים, בקי בתלמוד ובכתבי רמב"ם ונוהג בהתאם, כיצד? לא עושה את התורה קרדום לחפור בו. לכן, לא קיבל שכר עבור שירותיו כרב, אפילו שכר הבטלה מיגיעו לפרנסתו כפרופסור למתימטיקה בטכניון. לכן יכול להמשיך לשמש גם כרב וגם כפרופסור בטכניון, גם כרב וכ וגם כשר המדע והטכנולוגיה באותו זמן. וכיום, תשע"ה, הוא נשיא אוניברסיטת בר אילן וממשיך לשמש כרב. הוא אדם ישר וחכם, בקי בתלמוד וכתבי רמב"ם. על הכלל הלכתא כבתראי, אמר:

קבלת הלכתא כבתראי', מאפיינת דור קטן'!

יש באתר הנ"ל, דיון נרחב יותר, ב'הלכתא כבתראי' ובדרך החדרתו על ידי רא"ש או עושי דברו כשיטת פסיקת הלכה והחדרתו להלכות מממרים במשנה תורה והנזקים שגרמו בכך לפסיקת הלכה בישראל ושאר הנזקים שגרם רא"ש לעם ישראל נמצאים באתר במאמר על נזקי רא"ש לעם ישראל.

אכן, כמוסבר, הכלל לא מתאים לפסיקת הלכה בתורתנו ולכן אין לו תוקף ושימוש בו בפסיקת הלכות, גרם להרס הלכות תורה שבעל פה וערער אף מצוות תורה שבכתב, כיצד?

על מקור הכלל ועיתוי קבלתו על ידי חלק מהפוסקים, כתב פרופסור תא שמע בספרו 'הלכה, מנהג ומציאות באשכנז 1100 - 1350':

תפיסה מופלגת זו של הכלל 'הלכתא כבתראי' רחוקה מלמצות את דעת הכל, ואף לא את דעת הרוב, ובוודאי שאינה יצוגית למשפט העברי. מקורה בדברי הפוסקים האחרונים בלבד - ולא כולם! - הגם שהיא רווחת כיום...

הראשון שביטא את הכלל בתפיסה מופלגת זו, עד כמה שאני רואה, הוא יהודה בן הרא"ש, בתשובתו (זכרון יהודה, סי' כג), שבה ביקש להכריע הלכה כאביו, הרא"ש, נגד בעל התרומות, בטענה שיש לרא"ש מעמד של בתראי כלפיו. ע"כ דברי פרופסור תא שמע.

כאמור למעלה נלמד 'הלכתא כבתראי מפילוסוף נוצרי במאה השתים עשרה, (ראה על כך בספר הנ"ל בפרק 'הלכתא כבתראי',עמ' 71-70).

על מחדירי כלל מטעה זה לפסיקה ההלכתית, לנוחיות המחדירים, בניגוד לדעת חז"ל, שמחדירים לה מתיימרים לנהוג לפיה אך רחקו מאד ממנה, מתאים דבר ה' לירמיהו (ט,ה):

שבתך בתוך מרמה, במרמה מיאנו דעת אותי נאום ה'.

הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, סבור שכל אדם שהגיע להוראה צריך לנהוג לפי הבנתו את ההלכה, גם נגד דעת רבותיו.

דוגמה להתנהגות דייני זמננו ככמרים, בחוסר יושר וכפיית דעתם השרירותי והלא נכונה על בעלי הדעה הנכונה, מחוסר נכונותם להודות שטעו, יש בסיפור הפולמוס על העסקת הרב פרופסור יוסף פאור כרב קהילת יהודי סוריה בניו יורק, בדורנו.

מתוך הערך "יוסף פאור" בויקיפדיה (נערך 4 באוקטובר 2014)

פולמוס

בזמן שלימד בסמינר התאולוגי היהודי, פאור העביר גם שיעורי תורה בקהילה היהודית-סורית בברוקלין, ניו יורק. הדבר עורר את חתמם של חוגים מסוימים בעולם יוצאי הישיבות חרדיות. הם זיהו את פאור עם התנועה הקונסרבטיבית, אליה השתייך הסמינר התאולוגי היהודי. פאור קבל מכתב תמיכה מאת הרב הראשי של העדה הסורית, הרב יעקב קצין, שהעיד על עמדתו הדתית של פאור. קצין טען שפאור לא הזדהה מעולם עם התנועה הקונסרבטיבית ולימד בסמינר רק כדי להתפרנס. מול קצין התייצבו כמה רבנים חרדים מפורסמים, אשכנזים וספרדים, כגון הרב משה פיינשטיין, הרב עובדיה יוסף (ביביע אומר ח"ז חיו"ד סימן יט) והרב אלעזר שך. בעקבות הלחץ החרדי נאלץ הרב קצין לסגת מתמיכתו ולהצטרף למתנגדים לפאור.

בקיץ 1987 זכה פאור לתמיכה מפתיעה מרבה הראשי של ירושלים, הרב שלום משאש. משאש כינס בית דין מיוחד שבחן את כל העובדות ולבסוף זיכה את פאור מכל ההאשמות נגדו. אף שגם הרב הספרדי הראשי דאז, מרדכי אליהו הסכים לפסיקתו של בית הדין, הפולמוס לא שקט. העתון החרדי יתד נאמן פרסם ב-8 בפברואר 1998 הצהרה חתומה על ידי 17 ראשי ישיבות ספרדיות שקרא להתנגד למנוי של רב קונסרבטיבי לבית הכנסת הסורי שער ציון בניו יורק. מלבד עבודתו בסמינר, פאור אף הואשם כי דיבר בצורה לא נאותה על חכמי אשכנז מימי הביניים ושמספריו עולה ריח של כפירה. כמו בפעם הקודמת גם כאן הלחץ החרדי גרם לרב משאש והרב אליהו לבטל את תמיכתם בפרופסור פאור.